

## PETIÇÃO 16.704 DISTRITO FEDERAL

REGISTRADO : MINISTRO PRESIDENTE  
REQTE.(S) : DE OFÍCIO  
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

### DESPACHO:

1. Diante do teor do Ofício nº 14/2026 – GMCZ, reitero que o aparelho celular cujo acesso se requer não se encontra à disposição deste Gabinete. Conforme esclarecido, a Polícia Federal entregou de forma voluntária e espontânea, em envelope lacrado, uma cópia de segurança dos dados extraídos da mídia apreendida. **Tal material permanece lacrado no Gabinete e portanto, encontra-se, inacessível a este relator, que nunca o manuseou.** Trata-se de contraprova a ser utilizada apenas em caso de necessidade em decorrência da perda ou do extravio do material original, o qual encontra-se em poder da Polícia Federal, dentro de sua cadeia de custódia.

2. De outra parte, repiso que todos os elementos de informação trazidos pela Polícia Federal na Pet 15556 e feitos correlatos, foram selecionados pelas autoridades policiais que presidem os respectivos procedimentos investigatórios, dentro de suas autonomias investigativas, e enviados a este Gabinete por meio das Informações de Polícia Judiciária que se encontram juntadas aos autos dos referidos procedimentos, ora publicizados e disponibilizados à consulta de Vossas Excelências. Portanto, **não há que se falar em violação da igualdade entre julgadores porquanto este relator também não tem acesso aos elementos de informação que não estejam devidamente formalizados.**

3. Os defensores dos investigados têm acesso à cópia integral do material porque, uma vez realizado o espelhamento e a extração dos dados, **o material é devolvido pela autoridade policial ao seu detentor.** E note-se, os defensores têm apenas acesso aos dados de seus respectivos clientes que já ostentam a condição de investigados.

4. Enfatizo que **disponibilizar a totalidade do material, neste momento, com investigações em curso e com a perspectiva de novas fases operacionais**, a serem deflagradas a partir das representações que venham a ser formuladas pela autoridade policial e/ou pelo Ministério Público, **resultaria na violação do dever estatal de investigar as condutas penalmente relevantes, uma vez que comprometeria o sigilo e a eficiência da persecução penal, dando azo a inúmeras possibilidades de mácula aos procedimentos investigatórios**, o que, certamente, não é desejado por nenhum dos eminentes pares.

5. Por fim, **reitero que todo o material utilizado para o julgamento da próxima terça-feira encontra-se disponível, na íntegra, a Vossas Excelências**. Para tal fim, este relator dispõe exatamente do mesmo conjunto de elementos de informação franqueado aos demais pares que irão participar da referida sessão.

Publique-se.

Brasília, 11 de setembro de 2026.

**Ministro ANDRÉ MENDONÇA**